

채무자 주식회사 제일어패럴의 파산관재인 변호사 이재현
(우:16512) 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-2, C동 603호(하동, 원희캐슬광교)
전화 031) 213-0016 , 팩스 031) 895-6119

공정증서채권매각공고

1. 매각대상물

사건명	채무자명	잔액	법인번호/생년	비고
공정증서	주식회사 디앤엑트	70,112,663	180111-0003383	최초 공정증서의 원금 297,376,917원 중 대표이사 의 주장에 따라 회수 후 남은 금액 70,112,663원

* 부산지방법원 동부지원 2022타채120824 채권압류및추심절차를 진행한 내역이 있음. 위
채권압류및추심에 대하여 부산지방법원 동부지원 2025타배91, 2025타배150 배당절차에 참
여하였으나 선행압류에 대한 배당으로 채무자회사에 배당된 금원은 없는 것으로 확인되니
검토시 참고요망

● 별첨 공정증서 내용 참조

2. 개요

가. 본 매각은 채무자 주식회사 제일어패럴의 파산(수원회생법원 2026하합415)에
따른 파산관재인에 의한 자산 매각임

나. 입찰기간 내에 요건을 갖추어 입찰서를 제출한 자 중 최고가 입찰인에게 매
각함.

다. 자산은 일체로 매각함.

3. 입찰에 관한 사항

회차	매각물건	입찰서 제출 및 보증금 마감일	개찰일시	최저입찰가	입찰보증금
1	공정증서 채권	2026-09-14(월)	2026-09-15(화) 10:00	70,112,663	7,000,000
2		2026-09-17(목)	2026-09-18(금) 10:00	10,000,000	1,000,000
3		2026-09-21(월)	2026-09-22(화) 10:00	1,000,000	100,000
4		2026-09-29(화)	2026-09-30(수) 10:00	100,000	100,000

가. 입찰방법 : 등기우편 입찰만 허용 (방문입찰은 허용하지 않음)

나. 입찰서의 경우 각 회차별 입찰서 제출 (마감일시까지 입찰서가 도착 하여야
유효함, 단 폭설 기타 사정으로 지연되는 경우에 예외적으로 파산관재인이 법원의

허가를 득하여 별도 판단할 수 있음) - 입찰봉투 표면에는 **“(입찰회차)입찰서 재중”**이라는 표시를 명시하여야 함.

다. 입찰서 제출 및 개찰장소 :

경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-2, C동 603호(하동, 원희캐슬광고)

(수신자 표시 **채무자 주식회사 제일어패럴 파산관재인 변호사 이재현** 로 기재

전화 : 031-213-0016 팩스 : 031-895-6119)

라. 입찰보증금 지급계좌 : 국민은행 /090601-00-040381/ 주식회사 제일어패럴 파산관재인 이재현(입찰보증금은 각 회차별 입찰서 제출 마감일자까지 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효처리됨.)

* 입찰보증금의 반환은 시일이 소요될 수 있으니 유의하시기 바라고, 입찰서와 반환계좌가 다르고, 별도 반환계좌를 제시하지 않는 경우에는 입찰서의 기재내용 따라 변제공탁되므로 반드시 입찰자의 통장사본 제출에 유의하시기 바라며, 공동입찰의 경우 공동입찰자들의 계좌별로 비례해서 반환함을 원칙으로 하되, 공동입찰자 전원의 계좌신고가 되어 있지 아니하는 경우에는, 그 중 1인에게 전부 반환하더라도 이의할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

4. 낙찰자결정

가. 일반경쟁입찰(단독응찰도 유효함)

나. 동일한 금액의 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우에는 최고가 응찰자만을 대상으로 해당 회차 조건 재입찰로 낙찰자를 결정하되 응찰자가 없는 경우 각 보증금은 몰취하고, 재매각공고함.

다. 입찰보증금 미납시에 해당 입찰은 무효임(마지막 회차 제외).

라. 입찰금액을 별지에 기재하는 경우에는 반드시 간인해야 하며, 간인이 없는 입찰의 경우 첫면 입찰서에 기재가 있으면 그에 의하고, 없으면 무효처리함. 숫자표기의 경우 한글과 숫자가 다른 경우에는 한글표기를 우선하여 결정함.

마. 개찰결과는 낙찰자에 한하여 즉시 개별통지하고, 매매계약 체결 안내.

바. 최고가 입찰자가 계약을 포기하는 경우, 차순위 입찰자에게 아무런 권한이 없고 파산관재인의 선택 및 법원의 허가에 의함.

사. 회차별 유찰시 해당 유찰된 회차의 최저입찰가보다 많은 금액으로 인수제안시에 임의매각할 권리를 파산관재인이 보유하고 있으며, 이로 인해 후회차 입찰자들은 이의를 제기할 수 없음.

5. 계약체결 및 대금 납부방법

가. 위 낙찰에 따른 매매계약은 수원회생법원 파산부의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 계약금은 별도의 이자없이 낙찰자에게 반환함.

나. 낙찰자의 입찰보증금은 계약시 계약금으로 전환되며, 최종회차 입찰보증금이 없는 경우 입찰금액의 10%를 계약금으로 선입금하여 계약진행함.

다. 낙찰자는 수원회생법원 파산부의 매각 허가 후 3일 이내 전액을 현금으로 납부하여야합니다. (정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하고 계약보증금은 반환하지 않습니다.)

라. 부가세별도이며, 파산절차에 따른 자산매각으로 세금계산서 발행하지 아니함.

6. 입찰서류

가. 입찰서¹⁾(별지 소정양식)

나. 인감증명서(법인:법인인감증명서)1부

다. 주민등록등본(법인:법인등기부등본)1부

라. 대리인의 경우 위임장(본인 인감도장날인, 인감증명서 첨부)1부.

마. 입찰보증금반환계좌사본(입찰자 통장)

7. 유의사항

가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 낙찰후에는 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 책임을 물을 수 없습니다.(채권의 존부는 보장하지 않고, 추심 등 집행에 대한 책임은 매수인에게 있으며, 매수인은 해당 채권을 양도받은 후 적법한 절차에 따라 추심을 진행해야 함, 파산관재인이 조회가능한 판결이후의 금원으로 그 외에 방법으로 변제수령한 금액이 있을 수 있으며, 그러한 경우에도 이의를 제기할 수 없음)

나. 채권 원인서류는 파산재단이 보유하고 있는 것에 한하여 교부하고, 채권양도통지절차는 파산관재인의 위임을 받아 양수인이 이행해야 하고, 승계집행문의 부여등도 양수인이 직접 진행해야 합니다.

*주의사항 : 가. 파산절차가 종결예정이므로, 신속히 채권양도통지를 거쳐야 하고, 양수후 통지불능 등으로 인하여 책임을 물을 수 없습니다. 채무자의 자력은 스스로 확인해야 합니다.

나. 채권과 관련하여, 채무자 회사의 대표는 최초 공정증서의 원금 297,376,917원 중 회수 후 남은 금액은 70,112,663원이라고 주장하고 있고, 부산지방법원 동부지원 2022타채120824 채권압류및추심절차를 진행한 내역이 있고, 위 채권 압류및추심에 대하여 부산지방법원 동부지원 2025타배91, 2025타배150 배당절차에 참여하였으나 선행압류에 대한 배당으로 채무자회사에 배당된 금원은 없는 것으로 확인되니 검토시 참고요망.

1) 입찰서는 별지 소정양식을 내려 받아 사용하시기 바랍니다.

다. 낙찰자는 채권에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전위 매각대상물에 관한 현황을 실제 확인하여야 합니다.

라. 낙찰자가 채무자의 전 대표이사 또는 채무자와 관련자임이 사후에 확인되는 경우 낙찰을 무효로 할 수 있습니다.

마. 낙찰자는 수원회생법원의 매각허가 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

바. 입찰참가자는 입찰에 필요한 사항 및 기타 제반 사항에 관하여 입찰신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

사. 매각대상물의 권리자 변경 등의 절차는, 낙찰자가 직접 수행하여야 하며 이와 관련된 어떠한 비용 및 위험도 파산재단은 부담하지 않습니다.

아. 본 공개매각에 낙찰자로 선정된 자가 정당한 사유 없이 낙찰을 포기 또는 잔금 납부를 거부하는 경우 입금보증금 전액은 위약금으로서 파산재단에 귀속됩니다.

*기타 자세한 사항은 당 파산재단(031-213-0016)으로 문의하시기 바랍니다.

채무자 주식회사 제일어패럴
파산관재인 변호사 이재헌

() 회차 입찰서

- 매각자산의 표시 : 주식회사 제일어패럴의 공정증서 채권 건
 ■ 입찰서 제출 마감일 : 20 . . . (요일) 시 까지

입찰방법	()회차 최저입찰가(부가세 별도)	()회차 입찰보증금	()회차 입찰금액(부가세 별도)
공개입찰	원	원	원

※ 입찰보증금은 각 회차별 입찰기일까지 파산재단 지정계좌로 입금되어야 하며, 위 표의 회차 및 입찰금액 등은 필요기재 사항이므로 반드시 기재하여야합니다.

입찰자	성명 또는 법인명칭		대리인	성명	
	주민(법인) 등록번호			주 민 등 록 번 호	
	주 소			주 소	
	전 화 번 호			전화번호	

귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

- ※ 첨부 : 1. 인감증명서(법인일 경우 : 법인인감증명서)
2. 주민등록등본(법인일 경우 : 법인등기부등본)
3. 위임장(본인 인감도장 날인, 인감증명서 첨부)
4. 입찰보증금반환계좌사본(입찰자통장)

20

입찰자 (인)

채무자 주식회사 제일어패럴 파산관재인 변호사 이재현 귀하

증서 2022년 제127호

채무변제(준소비대차)계약 공정증서

본 공증인은 당사자들의 촉탁에 따라 다음의 법률행위에 관한 진술의 취지를 청취하여 이 증서를 작성한다.

제1조 채무자 (주)디앤엑트는 2022년 10월 21일 채권자 (주)제일어패럴에 대하여 2022년 1월 28일까지 발생한 물품대금 금 이억구천칠백삼십칠만육천구백일십칠원의 잔액이 2022년 10월 21일 현재 금 이억구천칠백삼십칠만육천구백일십칠(₩297,376,917)원임을 승인하고 다음 각 조항에 따라 변제할 것을 청약하고 채권자는 이를 승낙하였다.

제2조(변제 기한과 방법) 2022년 11월 30일 금 일억이천만(₩120,000,000)원정, 2022년 12월 30일 금 일억칠천칠백삼십칠만육천구백일십칠(₩177,376,917)원정을 2회에 걸쳐 각각 분할하여 변제하기로 한다.

제3조(이자) 이자는 없는 것으로 한다.

제4조(변제의 장소) 채무의 변제장소는 채권자의 주소지로 한다.

제5조(지연손해금) 채무자가 위 금원의 변제를 지체한 때에는 지체된 금액에 대하여 연 15%의 비율에 의한 지연손해금을 채권자에게 지급한다.

제6조(기한 이익의 상실) 채무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 채권자로부터 달리 통지 또는 최고가 없더라도 당연히 위 채무에 관한 기한의 이익을 상실하고 즉시 나머지 채무금 전부를 변제하여야 한다.

1. 채무자에 대하여 파산선고, 회생절차개시 또는 개인회생절차개시의 신청이 있었을 때
2. 채무자가 거래은행으로부터 거래정지처분을 받은 때
3. 채무자가 1회라도 원금의 지급을 지체한 때

제7조(위와 같다) 채무자가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 채권자의 청구에 따라 위 채무에 관한 기한의 이익을 상실하고 즉시 나머지 채무금 전부를 변제하여야 한다.

1. 채무자가 제3자로부터 강제집행, 가압류, 가처분 또는 경매신청을 받은 때
2. 채무자가 조세의 체납으로 압류처분을 받은 때
3. 채무자가 이 계약조항을 위반한 때

제8조(연대보증)

1. 보증인은 이 계약에 의한 채무자의 채무를 보증하고, 채무자와 연대하여 채무를 이행하기로 약정하였다.
2. 보증인의 보증채무 최고액은 금원이다.
3. 보증채무의 기간은 까지로 한다.

제9조(강제집행의 인낙) 채무자 및 연대보증인이 이 계약에 의한 금전채무를 이행하지 아니할 때에는 즉시 강제집행을 당하여도 이의가 없음을 인낙하였다.

- 관계(촉탁인): 채권자
 - 성명(명칭): 주식회사 제일어패럴 사내이사 박**
 - 주소(소재지): 경기도 시흥시 부라위길 5, 3층 (과림동)
 - 법인등록번호: 110111-*****
- 관계(촉탁인): 채무자
 - 성명(명칭): 주식회사 디앤엑트 대표이사 ***

- 주소(소재지): 부산광역시 해운대구 센텀서로 30, 22층 (우동, 케이엔엔타워)
- 법인등록번호: 180111-*****
- 관계(촉탁인): 채무자의 대리인
- 성명(명칭): ***
- 주소(소재지): 경기도 용인시 수지구 수지로 342번길 18,
- 주민등록번호: [주민등록번호 비공개 처리]

본 공증인은 위 촉탁인 및 대리인이 제시한 운전면허증에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다. 본 공증인은 이 증서를 열석자들에게 읽어주고, 열람시켰던바 열석자들이 이 증서의 작성내용에 이의가 없다고 승인하고 각자 서명날인 하였다.

- 채권자: 주식회사 제일어패럴 사내이사 ***
- 채무자: (주)디앤엑트 대표이사 ***의 대리인 ***

이 증서는 2022년 10월 21일 이 사무소에서 작성하였다. 같은 날 본 공증인은 위 촉탁인들의 청구에 의하여 정본은 채권자에게, 등본은 채무자의 대리인에게 각 1통씩 교부한바, 각자 이를 수령하였다.

[공증인 인증 및 집행문 관련 서식]

- 공증사무소 명칭: 법무법인 디.엘.에스
- 소속: 서울남부지방검찰청
- 소재지: 서울시 구로구 디지털로 31길 38-21, 509호 (구로동, 이앤씨3차)
- 공증담당 변호사: ***
- 집행문 내용:
 - 채무자 주식회사 디앤엑트에 대한 강제집행을 실시하기 위하여 채권자 주식회사 제일어패럴에게 이 집행문을 부여함.